

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 360/2538
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
นายชาญ วีระสถิตย์ชัย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/14, มาตรา 193/30

ป.วิ.พ. มาตรา 84 (1)

ป.รษฎากร มาตรา 118

ใบมอบอำนาจให้บุคคลหลายคนกระทำการแทนมากกว่าครั้งเดียวจะต้องปิด
อากรแสตมป์คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอำนาจคนละ 30 บาท

หนังสือรับสภาพหนี้เป็นหนังสือที่ลูกหนี้ทำขึ้นโดยยอมรับว่าตนเป็นหนี้เจ้าหนี้
จริง เจ้าหนี้หาจำต้องมาเป็นคู่สัญญาหรือมอบอำนาจให้บุคคลใดมาเป็นคู่สัญญาแทน
ไม่

โจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนองเป็นประกันหนี้
ของบริษัท ส. ที่ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้ไว้แก่โจทก์ มิได้ฟ้องเรียกหนี้ตามเช็ค
เตอร์ออฟเครดิตและจำเลยมิได้ปฏิเสธว่าบริษัท ส.มิได้เปิดเช็คเตอร์ออฟเครดิตกับ
โจทก์ ถือได้ว่าจำเลยทั้งสองรับข้อเท็จจริงนั้นแล้ว คดีไม่จำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐาน
อื่นอีก เช็คเตอร์ออฟเครดิตจะปิดอากรแสตมป์หรือไม่ ไม่ทำให้ผลการวินิจฉัยคดี
เปลี่ยนแปลง จึงไม่ต้องวินิจฉัยว่ารับฟังเช็คเตอร์ออฟเครดิตเป็นพยานหลักฐานได้
หรือไม่

หนี้ตามสัญญาเช็คเตอร์ออฟเครดิตไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ
จึงมีอายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ.มาตรา 164 เดิม

หนึ่งตามสัญญาเล็ดเตอร์ออฟเครดิตไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ
 จึงมีอายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ.มาตรา 164 เดิม

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-ถวิล ตริเพชร)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายพีรพันธุ์ โพธิ์ดา
 ศาลอุทธรณ์ - นายบุญศรี แก้วสาร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>